



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעים	1	ביררה טספאי
	2	ביררה אננו
		באמצעות ב"כ: עו"ד סולומון טקה אלון צבי 6, נתניה
	נגד	
הנתבעים	1	עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל
		באמצעות ב"כ: עו"ד רן שדה ואח' אופנהיימר 7, רחובות טל': 08-9415022 פקס: 08-9495258
	2	לינקר חיים
		באמצעות ב"כ: עו"ד מרים זפט ו/או סיגל זפט ז'בוטינסקי 33, רמת גן טל': 03-7520833 פקס: 03-6135999

פסק דין

עניינה של התביעה בדרישה ליתן צו עשה לנתבעים 1-2 לפרק תוספת בניה בלתי חוקית שבנה הנתבע 2 המתגורר בדירת הנתבעת 1 וכן לחייבם בתשלום פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לרכוש ולדירת התובעים עקב רטיבות שמקורה בתוספת הבניה.

א. רקע עובדתי ותמצית טענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב וילנה 1 רמלה המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5803 חלקה 40 (להלן: "הבית המשותף"). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 2 בבית המשותף. הנתבעת 1 (להלן גם: "עמידר") היא הזכאית להירשם כבעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 18 בבית המשותף ולטובתה נרשמה הערת אזהרה בלשכת רישום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין. הנתבע 2 שוכר את הדירה הידועה כחלקת משנה 18 מן הנתבעת 1 מיום 16.9.2010. דירת הנתבעת 1 מממוקמת מעל דירת התובעים.

2. הנתבע 2 בנה תוספת בניה המהווה מרפסת חיצונית מרוצפת עם מעקה בלוקים על גבי גג משותף שנוצר בעקבות תוספת חדר שנבנתה על ידי התובעים בדירתם.

3. למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 8.9.2015 ניתן פסק דין על ידי כב' הרשם נועם רף (כתוארו דאז) במסגרת תביעה כספית בגין הליקויים בדירת התובעים שנבעו מן התוספת דלעיל שהוגשה על ידי התובעים כנגד הנתבע 2 ועמידר (שנמחקה בשלב מוקדם). במסגרת פסק הדין הורה כב' הרשם על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות וזאת מן הטעם לפיו יש לפעול כנגד תוספת הבניה שבנה נתבע 2 בערכאות המוסמכות.

4. להלן תוצג תמונה של תוספת הבנייה:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעים

5. לטענת התובעים תוספת הבנייה נבנתה על ידי הנתבע 2 בהעדר הסכמת שאר בעלי הדירות בבית המשותף לרבות התובעים ואף בהעדר היתר בניה כדין. לטענת התובעים עד מועד זה אין בידי הנתבע 2 היתר בניה לתוספת שביצע. עוד נטען כי בסמוך להקמת התוספת החלו להופיע נזילות בדירת התובעים וכתוצאה מהן נגרמו נזקים כבדים ובלתי הפיכים לדירתם. התובעים טענו כי פנו לנתבעים 1-2 בדרישה לטפל במקור הנזילות, אך הנתבעים התנערו מאחריות. התובעים צירפו חוות דעת של שמאי בשם מר נחמן ליאל פרידמן המעריכה את הנזקים שנגרמו לדירת התובעים כתוצאה מתוספת הבניה החיצונית שהוקמה על ידי הנתבע 2 בסך של 28,197 ש"ח, חוות הדעת צורפה כנספח 3 לכתב התביעה. עוד טענו התובעים כי בהקמת התוספת פעל הנתבע 2 בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") וכן בניגוד להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. התובעים טענו כי הנתבעת 1 נושאת באחריות באשר לפעולות המבוצעות על ידי הדיירים שלה, שכן היא הבעלים החוקי של הדירה וכל תוספת בנייה בלתי חוקית שבוצעה בדירתה מקימה לתובעים עילת תביעה עצמאית נגדה ללא תלות במי ביצע את תוספת הבניה. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לפרק את תוספת הבניה הבלתי חוקית שבנה הנתבע 2 בדירת הנתבעת 1 וכן לחייבם בפיצויים בסך 28,197 ש"ח בגין נזקי הרטיבות שנגרמו לדירתם בעקבות תוספת הבניה שביצע הנתבע 2 בתוספת פיצויים בגין עוגמת נפש. בנוסף דרשו התובעים לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט לרבות שכ"ט השמאי ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ.

תמצית טענות עמידר

6. לטענת הנתבעת 1, הנתבע 2 הוא דייר המתגורר בדירה שבבעלותה בהתאם לחוזה שכירות בלתי מוגנת (הסכם השכירות צורף כנספח 2 לכתב ההגנה). נטען כי התביעה עניינה בנזקים שנגרמו לתובעים בעקבות תוספת בנייה חיצונית שאינה בשטח גבולות דירת עמידר. לפיכך טענה הנתבעת 1 כי היא אינה אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות התוספת. נטען כי בעבר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התנהל הליך משפטי בבית משפט השלום ברמלה בסוגיה זו במסגרתו נמחקה התביעה כנגד עמידר על הסף זאת בשל העדר יריבות. עמידר טענה כי מעולם לא אישרה לנתבע 2 לבצע את תוספת הבניה ואף דרשה ממנו להסיר את החריגות שביצע ולהשיב את המצב לקדמותו וכן עדכנה את עיריית רמלה בעניין (פניית עמידר למחלקת ההנדסה בעיריית רמלה מיום 26.6.11 צורפה כנספח 3). עוד צוין כי בהתאם לסעיף 13א' לחוזה השכירות, הנתבע 2 התחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או תוספת בניה בדירה אלא בהסכמה בכתב ומראש של עמידר. לטענת עמידר היא אינה אחראית על האכיפה וביצוע ההריסה של תוספת הבניה לטענתה עניין זה באחריות עיריית רמלה בלבד. נטען כי בניגוד לחוות הדעת שצורפה מטעם התובעים, חוות הדעת מטעם מהנדס עמידר מעלה כי לדירת התובעים נגרם נזק של קילופי צבע וטיח יבשים ועלות תיקונו מוערכת בסך 2,039 ש"ח בלבד. בנוסף טענה הנתבעת 1 כי מצב דירתה תקין לחלוטין וכל נזק שנטען על ידי התובעים אין מקורו בדירה עצמה אלא בתוספת שבנה הנתבע 2. לפיכך דרשה לדחות את התביעה כנגדה מחמת היעדר יריבות והעדר עילה.

תמצית טענות נתבע 2

7. לטענת הנתבע 2 הבנייה נשוא התובענה בוצעה בהסכמת התובעים ובעלי דירות נוספים. לטענתו שתיקתם הממושכת של התובעים ויתר בעלי הדירות והסכמת התובעים למחיקת התביעה שהוגשה על ידם בנדון בשנת 2015 מעידה על כך. נטען כי התובעים לא הוכיחו את טענתם כי העבודות בוצעו ללא הסכמה ולכן כשלו בהרמת נטל ההוכחה המוטל עליהם. לשיטת הנתבע 2 התובעים לא הביאו לעדות בעלי דירות נוספים כדי להוכיח את העדר ההסכמות ולכן יש לדחות טענתם בעניין זה. לפיכך נטען כי לא הוכחה כל הסגת גבול מטעם הנתבע 2 ולכן מותב זה נעדר סמכות לדון בסוגיה. לטענת הנתבע 2 הסעד הכספי שדרשו התובעים לשיפוי על נזקי הרכוש שנגרמו בדירתם אינו בסמכות מותב זה ולכן יש לדחותו. עוד נטען כי יש לדחות את התביעה כולה הן מחמת התיישנות ולחילופין מחמת שיהוי נוכח העובדה כי האירועים הנטענים בוצעו לפני קרוב ל-10 שנים. עוד נטען כי חוות הדעת מטעם התובעים אינה נכנסת בגדר "חוות דעת מומחה" כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש]



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התשל"א-1971 (להלן: "פקודת הראיות") כיוון שאינה ערוכה בהתאם למתחייב בהוראת סעיף 24(א) לפקודת הראיות. נטען כי חוות הדעת מטעם התובעים נסתרה על ידי חוות הדעת שצורפה מטעם עמידר בה נקבע כי ישנן מספר אפשרויות למקור חדירת הרטיבות לדירת התובעים. עוד נקבע בה כי עלויות התיקון נמוכות בהרבה מהעלויות שנקבעו בחוות הדעת מטעם התובעים.

ב. דיון והכרעה:

8. אקדים ואציין כי לאחר ששמעתי את הצדדים ובחנתי את הראיות מצאתי לקבל את התביעה ולהורות לנתבע 2 להרוס את תוספת הבניה שבנה ברכוש המשותף ולהשיב את המצב לקדמותו.
9. אין חולק כי עמידר מתנגדת לתוספת הבניה שבנה הנתבע 2 וזוהי עמדתה הברורה. הנתבע 2 הוא שוכר הדירה מאת עמידר. עובדה זו היא הבסיס לקבלת התביעה. ללא הסכמת בעל הדירה לא ניתן כלל להיכנס להסדרים הקבועים בדין המסדירים תוספות בניה בבית המשותף. למותר לציין כי בניה זו מנוגדת לקבוע בהסכם השכירות שבין עמידר לנתבע 2 (צורף כנספח 2 לכתב ההגנה של עמידר).
10. למעלה מן הצורך אבחן את ההסדר המופיע בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין. מטרתו של הסדר זה שהתווסף לחוק המקרקעין עם תיקון 18 לחוק משנת 1995 הייתה לשנות את המצב המשפטי שנהג עד אז בנוגע להרחבת דירה על חשבון רכוש משותף. על פי הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, וסעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת, לצורך בניה ברכוש המשותף נדרשה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. במסגרת תיקון החוק דלעיל הקל המחוקק, והסתפק בהסכמה פחותה של 3/4 מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם וזאת לשם הרחבת דירה.
11. סעיף 71א' לחוק המקרקעין מגדיר "הרחבה" כדלקמן: "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בענייננו הנתבע 2 לא הוכיח כל היתכנות להיתר בניה ודאי שככל שעמידר מתנגדת לא ניתן

כלל לקדם היתר בניה. כך העיד הנתבע 2 המהלך עדותו בעניין זה:

"ש. אני חוזר על הבקשה להיתר איפה זה עומד

ת. המהנדס הכין לי את כל התוכנית ולא קיבלתי את זה ממנו בגלל חוסר כסף

ש. מי זה המהנדס

ת. שמו דוד אין לו עוד פרטים. הכל מוכן לעירייה ראיתי את התכנית.

ש. אז לא הגשת בקשה להיתר

ת. כשהייתי שם אמרו לי תעשה א' ב' ג' ואם עמידר יחתום ניתן לך היתר

ש. ולא עשית

ת. עשיתי אבל לא השלמתי כי לא היה לי כסף". (עמוד 8 שורות 15-22 לפרוטוקול דיון

ההוכחות מיום 29.12.22).

13. הפסיקה קבעה כי בכל הנוגע למימוש זכויות קנייניות של האחד שתוצאתה פגיעה בזכויות

קנייניות של האחר על ההסכמות להיות מפורשות מוגדרות חד משמעיות ואינן משתמעות

לשני פנים, ראו ע"א 5043/96 נחמיה גלמן נ' עזרא הררי-רפול, נד(3) 389 וכן ע"א 239/79

ישראל גלברט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807.

14. כן נקבע בפסיקה כי הנטל להוכיח כי ההסכמות ניתנו כנדרש מוטל על מי שמבקש להרחיב

את דירתו על חשבון הרכוש המשותף, ראו בעש"א (ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג

(פורסם בנבו, 2.12.2015) ואת פסקי הדין אליהם מפנה פסק הדין בעמ' 9.

15. בהתאם לאמור לעיל יש לדחות את טענת הנתבע 2 באשר לכך שהתובעים לא הוכיחו כי

התוספת בוצעה ללא כל הסכמה. הנתבע 2 לא עמד בנטל האמור ולא הוכיח כי בידיו

ההסכמות הנדרשות. כאמור, לטעמי ככל שעמידר מתנגדת בכלל לא יכול הנתבע 2 להיכנס

לגדרי ההסדר ולכן כל הדיון הוא בבחינת למעלה מן הצורך.

16. עוד מוצאת אני כי יש לדחות את טענת הנתבע 2 לפיה התביעה התיישנה. הלכה פסוקה היא

כי תביעה לסילוק יד בגין הסגת גבול במקרקעין, היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת

התביעה מתחדשת מיום ליום וככזו אינה מתיישנת. ראו ע"א 831/80 זמיר נ' כימיקליים

ופוספטים בע"מ, פ"ד לז(3) 122 (1983). לאור האמור, בהיות התביעה תביעה שעניינה הסגת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/284/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גבול במקרקעין לא חלה עליה התיישנות. אם כך לעניין התיישנות קל וחומר שהדברים נכונים לעניין השיהוי ודין טענה זו להידחות אף היא.

17. באשר לסעדים הנזיקיים שנדרשו בכתב התביעה אבהיר כי סעדים אלו אינם מצויים במסגרת סמכויותיי (ראו סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין וד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כ"ח (1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי**, [פורסם בנבן] פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' רחמים**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב**, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

18. לאור האמור אני מקבלת את דרישת התובעים להרוס את תוספת הבניה ולהשיב את מצב הגג לקדמותו.

ג. סוף דבר:

19. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבע 2 להרוס את תוספת הבניה שבנה בדירת הנתבעת 1 וכן להשיב את מצב הגג לקדמותו כפי שהיה טרם בנה את תוספת הבניה (לרבות השבת היריעות הביטומניות, ראו חוות הדעת השמאי שצורפה מטעם התובעים כנספח 3 לכתב התביעה) וזאת בתוך 60 יום.

20. לאור התוצאה יישא הנתבע 2 בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 6,000 ש"ח.

21. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 3.4.2023, י"ב ניסן תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין